

Nr. 100 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 19. April 1933

R 43 II/527 b, Bl. 3 und 7–8 (Anlage) Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Richtlinien für die berufsständische Sozialordnung.

Bei Vorbesprechungen über die Neugestaltung der Sozialordnung¹⁾, die zugleich eine Änderung des Sozial- und Arbeitsrechts bedeutet, wurde angeregt, das Reichsarbeitsministerium möge einen besonderen Ausschuß bei der weiteren Vorbereitung des neuen Rechtes beteiligen. Ich beabsichtige, dieser Anregung zu folgen und mit größtmöglicher Beschleunigung einen Ausschuß einzuberufen, der zu den auftauchenden Fragen Stellung nehmen und vorbereitende Arbeit für die Neugestaltung der Sozialordnung leisten soll. Er könnte folgende Zusammenstellung haben:

Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisa- 2 Vertreter
tion

Stahlhelm-Selbsthilfe²⁾ 1 Vertreter

Reichslandarbeiterbund 1 Vertreter

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband 1 Vertreter

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberver- 2 Vertreter
bände

Reichsverband der deutschen land- und forst- 1 Vertreter
wirtschaftlichen Arbeitgeberverbände

Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhan- 1 Vertreter
dels und Vereinigung der Arbeitgeberverbände

¹⁾ Hauptgegenstand dieser offenbar bereits in den letzten Märztagen aufgenommenen Ressortberatungen war ein von StS v. Rohr am 7. 4. vorgelegter „Entwurf eines Gesetzes über die Ordnung des Organisationswesens der deutschen Berufsstände“ (R 53/15, Bl. 78–81), der am 10. 4. in einer Referentenbesprechung im REMin. zur Verhandlung kam. Über diese Besprechung vermerkte v. Savigny unter dem gleichen Datum: In den Fragen (1) der Federführung für ein solches Gesetz und (2) der „Definition des Berufsstandes“ habe Einigung nicht erzielt werden können. Es sei beschlossen worden, „daß zunächst die grundsätzliche Frage der berufsständischen Regelung im Kabinett zur Entscheidung gebracht werden solle, eventuell in der Weise, daß der REM an Hand eines Entwurfs für die Landwirtschaft, der die Ermächtigung zur Regelung an den REM enthalte, die prinzipielle Frage zur Entscheidung bringen solle.“ (Ebd., Bl. 96). – Zur Auseinandersetzung in der Zuständigkeitsfrage v. Savigny in einem undatierten, wahrscheinlich in den ersten Maitagen 1933 verfaßten Vermerk: „Die Federführung für die berufsständischen Fragen nehmen in Anspruch: a) Reichsinnenministerium, da es sich um Verfassungsfragen handele; b) Reichsarbeitsministerium, da es sich um Fragen der Sozialordnung handele; c) Reichswirtschaftsministerium, da es sich um wirtschaftliche Fragen handele; d) Reichsernährungsministerium, soweit es sich um landwirtschaftliche Fragen handele. Überdies dürften jetzt [...] Ley als Gewerkschaftsführer und aus persönlichem Interesse Staatssekretär Grauert des Preußischen Innenministeriums ihre sachliche Beteiligung erstreben.“ Savigny in dem Vermerk abschließend: „Aus allgemeinen Erwägungen heraus und um den Streitigkeiten über die Federführung, die bürokratisch die notwendige beschleunigte Arbeit hemmen, zu begegnen, wäre es zweckdienlich, einen Beschluß des Reichskabinetts dahingehend herbeizuführen: Die Federführung in den berufsständischen Fragen obliegt dem Stellvertreter des Reichskanzlers. Der Stellvertreter des Reichskanzlers bildet zur Bearbeitung der berufsständischen Fragen im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen ein Ministerium für berufsständische Fragen.“ (Ebd., Bl. 66–70).

²⁾ Vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 73.

des Deutschen Großhandels nach gegenseitiger
Verständigung

Reichsverband des Deutschen Handwerks 1 Vertreter

Als Vertreter der Wissenschaft: Professor Dr. 1 Vertreter
Albrecht, Jena

und

Professor Dr. Brauer, Honnef/Rh.

(zugleich als Vertreter der Christlichen Gewerk- 1 Vertreter.
schaften)

12 Vertreter.

Ferner werden die beteiligten Reichsministerien – das Reichswirtschaftsministerium, das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Reichsministerium des Innern und das Preußische Ministerium des Innern – gebeten werden, Vertreter zu den Sitzungen zu entsenden.

Ich beabsichtige, die in der Anlage beigefügten Richtlinien dem Ausschuß als Grundlage seiner Beratungen zu geben, ohne mich im einzelnen auf die Richtlinien festlegen zu wollen.

Bei der grundlegenden Bedeutung der Angelegenheit glaube ich, dem Kabinett Gelegenheit zur Aussprache geben zu müssen und bitte, die Frage zunächst im Wirtschaftsausschuß der Reichsregierung zu behandeln und sie dann auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung zu setzen³⁾.

25 Abdrucke dieses Schreibens und der Anlage sind beigefügt.

Franz Seldte
[Anlage]

Grundlage für die Beratung des Ausschusses für Neugestaltung der Sozialordnung.

1.

Ausgangspunkt der Neuordnung muß die Erkenntnis sein, daß die Wirtschaft als Ganzes dem Staate zu dienen hat und daß der Einzelne seine Pflicht dem Staate gegenüber unter voller Entfaltung seiner Eigenpersönlichkeit nur innerhalb der vielen Leistungsgemeinschaften erfüllen kann, in die sich die Wirtschaft ausgliedert.

Die Aufgabe ist mithin: die richtige Eingliederung jedes wirtschaftenden Menschen in seine Leistungsgemeinschaft.

2.

Die Leistungsgemeinschaften der Wirtschaft sind ihre Berufsstände.

Unter Berufsstand der Wirtschaft ist die Gesamtheit aller tätigen Kräfte in einem bestimmten Wirtschaftszweige zu verstehen, die durch die gemeinsame Wirtschaftsaufgabe verbunden sind.

3.

Die berufsständische Neuordnung beseitigt die wirtschaftsstörende Zersplitterung des Verbandswesens und ist die Voraussetzung einer planvollen Nationalwirtschaft. Sie wird möglich, sobald Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht mehr getrennt voneinander behandelt und Arbeitskämpfe ausgeschaltet werden.

³⁾ Hierzu vermerkte MinR Killy am 25. 4. handschr.: Die Angelegenheit solle „nach mündl. Besprechung mit Herrn Staatssekretär Krohn in einer Chefbesprechung behandelt werden“ (R 43 II/527 b, Bl. 3). S. dazu Dok. Nr. 118.

4.

In der Landwirtschaft zeigt der Pommersche Landbund das Bild eines echten berufsständischen Zusammenschlusses, das richtungsgebend für den Gesamtberufsstand sein kann.

Das Handwerk ist schon weitgehend berufsständisch geordnet, es fehlt noch die gleichberechtigte Eingliederung der Unselbständigen.

In den übrigen großen Wirtschaftszweigen fehlt es nicht an Ansätzen berufsständischer Ordnung, die bei der Neugliederung benutzt werden können.

5.

Die Neugliederung hätte in großen Zügen wie folgt zu geschehen:

Örtlich oder bezirklich werden die Untergliederungen der einzelnen Berufsstände (z. B. in der Industrie die Metall-, Textil-, Bau-Industrie) zusammengefaßt.

Für ein Wirtschaftsgebiet wird der Berufsstand als solcher (z. B. der Bergbau, die Industrie) zusammengeschlossen. Auch die Untergliederungen können für sich zusammengeschlossen werden. Für ein Wirtschaftsgebiet werden ferner die verschiedenen Berufsstände zu einer höheren Einheit zusammengefaßt.

Der Zusammenschluß innerhalb des Reichs hat nach den gleichen Gesichtspunkten zu erfolgen.

6.

Innerhalb eines Berufsstandes verteilen sich die Aufgaben auf die drei Hauptgruppen der Leistungsträger: die Unternehmer, die Angestellten und die Arbeiter.

Die Gestaltung der Beziehungen dieser Gruppen unter- und zueinander ist das Kernproblem der Sozialordnung.

7.

Die persönlichen Beziehungen lassen sich in den kleinsten Einheiten der Wirtschaft, in den Betrieben, am leichtesten günstig gestalten. Der gesunde Mittelbetrieb mit dem selbständigen, verantwortungsbewußten Unternehmer an der Spitze und einer in ihrer Existenz gesicherten, bodenständigen Arbeiterschaft bietet auch der Sozialordnung den besten Boden.

In der betrieblichen Ordnung ist der Gedanke des Aufeinanderangewiesenseins und der Verantwortung gegenüber der Gesamtheit schärfer zum Ausdruck zu bringen.

Das Schwergewicht der berufsständischen Zusammenarbeit hinsichtlich der tarifgemeinschaftlichen und sonstigen sozialpolitischen Aufgaben liegt jedoch bei den örtlichen bzw. bezirklichen Zusammenschlüssen.

8.

Echte Tarifgemeinschaften entstehen durch das Zusammenwirken der Gruppen der Leistungsträger in den einzelnen Berufsständen.

Die Vertretung der Gruppe muß eine einheitliche und darf politisch nicht gebunden sein. Jedem zur loyalen Mitarbeit bereiten Gruppenangehörigen muß die Mitarbeit ermöglicht werden.

Die Vereinigungsfreiheit soll dadurch nicht aufgehoben werden.

9.

Der Berufsstand wacht über die Berufsehre seiner Glieder.

10.

Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis können innerhalb des Berufsstandes durch paritätisch zusammengesetzte Schiedsgerichte unter einem unabhängigen Richter entschieden werden. Auch die Beilegung von Streitigkeiten über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist zunächst Sache des Berufsstandes, in letzter Instanz entscheidet der Staat.

11.

Die Wirtschaft und ihre Gliederungen haben Selbstverwaltung. Der Staat hat nur darüber zu wachen, daß die gesamte Entwicklung der Wirtschaft dem staatlichen Interesse entspricht.

Zitierhinweis

Nr. 100 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 19. April 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d100>